

1501113-58.2021.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... depósito e guardava, para fins de tráfico, 159 porções de cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a peça acusatória que guardas municipais receberam denúncia de que o acusado praticava o tráfico de drogas, de forma que, ao verificarem a denúncia, encontraram o acusado que indicou o local em que guardava 159 porções de cocaína. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Saúde - CEP 13800-221, Fone:

(19)3862-1407, Mogi Mirim-SP - E-mail: mojimirim4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501113-58.2021.8.26.0363

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS AUGUSTO PELIZER

Data da Audiência:

11/01/2022

Aos 11 de janeiro de 2022 às 14:45 horas, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Mogi Mirim, Dra. Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão das seguintes partes: a DD. Promotora de Justiça Dra. Thais de Almeida Smanio, o acusado Carlos Augusto Pelizer e seu advogado Dr. Joao Batista Siqueira Franco Filho, e as testemunhas GM Marcelo Pereira Da Silva, GM César Francisco Pereira e Marcos Fernandes. Certifico e dou fé que eu escrevente de sala abaixo assinada realizei a qualificação das partes registrando em gravação separada seus dados de identificação. INICIADOS OS TRABALHOS, com as formalidades legais, foi permitido ao réu que conversasse reservadamente com seu advogado que avisou quando terminaram. Após procedeu-se ao início da audiência virtual com gravação através do Microsoft Teams, iniciando a coleta dos depoimentos das testemunhas GM Marcelo e GM César Francisco, sendo estas adicionadas uma a uma, a partir do lobby, à audiência virtual. Na sequência, a testemunha Marcos, que estava no escritório do patrono do réu, foi admitida à sala do patrono e prestou seu

depoimento. Ao final o réu foi interrogado. Não foram requeridas demais diligências, e deu-se por encerrada a instrução. Após, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais. Concluídos os atos acima a gravação foi encerrada. As inquirições das testemunhas, o interrogatório do réu e os debates orais foram realizadas pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Lei nº 11.419/06 e nº 11.719/08, e item 77, Capítulo II, das NGSCJ e Provimento CG nº 08/2011. Fica consignado que as partes poderão ter contato com o registro da gravação, sendo desnecessária a transcrição, de acordo com o art. 2º da Res. 105/2010 do CNJ. Observa-se ainda que nos termos do Comunicado CG nº 961/10, publicado no DJE de 11, 12 e 13/05/2010, foi revogada a recomendação contida no Comunicado CG nº 381/09, que indicava a necessidade de ser realizada a transcrição da prova assim que houvesse recurso da sentença. A presente gravação serve como prova em processos judiciais e poderá ser visualizada no Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo junto a este termo de audiência. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos. CARLOS AUGUSTO PELIZER, qualificado nos autos às fls. 14/16, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, cc. artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06 (aditamento da denúncia às fls. 121/122), porque no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 14:00 horas, à Rua Uruberto Fritella, 120, Morro Vermelho, nesta comarca e cidade Mogi Mirim, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 159 porções de cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a peça acusatória que guardas municipais receberam denúncia de que o acusado praticava o tráfico de drogas, de forma que, ao verificarem a denúncia, encontraram o acusado que indicou o local em que guardava 159 porções de cocaína. A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2021 (fls. 94/96). Citado (fls. 136), o réu ofereceu defesa preliminar à fl. 104/105 por advogado constituído. Não identificadas hipóteses de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 142/144). Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelas partes e uma testemunha defesa e, ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes nos exatos termos da denúncia, vez que autoria e materialidade restaram comprovadas. A defesa do acusado, por sua vez, pugnou por sua absolvição, sustentando que o conjunto probatório é frágil para ensejar um decreto condenatório. É O RELATÓRIO. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade dos fatos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fl. 05/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 12, pelo boletim de ocorrência de fls. 14/16, pela foto de fls. 24, pelo laudo definitivo da droga de fls. 109/111, pelo laudo pericial de local às fls. 113/117, bem como pela prova oral produzida em juízo e durante a lavratura do flagrante. A autoria, por seu turno, que já se revelava durante a instrução do inquérito policial, também restou confirmada após a colheita da prova oral sob o crivo do contraditório. As testemunhas e guardas municipais Cesar Francisco Pereira e Marcelo Pereira da Silva relataram que receberam denúncia anônima de que um senhor já de certa idade estaria guardando drogas em sua casa, destinadas ao tráfico, indicando o endereço. Em diligência, no local, identificaram o acusado que estava na área externa do imóvel e que ao ser notificado da denúncia, negou os fatos, porém, depois, após certa relutância, admitiu a existência das drogas, indicando que estavam guardadas dentro do forno de um fogão. A testemunha de defesa Marcos Fernandes narrou que é cunhado do acusado e que sua irmã, esposa dele, tem diversos problemas de saúde. Eles estavam passando por problemas financeiros. Afirmou que o réu é pessoa de boa índole, nunca teve envolvimento anterior com o crime. Em seu interrogatório o réu admitiu a prática do delito, afirmando que estava passando por sérias dificuldades financeiras e acabou guardando a droga para um rapaz, em troca de dinheiro que usou para comprar remédio da esposa. Como se pode ver, o réu negou a prática do delito, porém sua versão restou isolada ante o conjunto probatório. Os policiais que realizaram a diligência foram até o local dos fatos, a casa do réu, movidos por uma denúncia anônima que

informava que um senhor, já mais velho, estaria guardando drogas em sua residência. Lá, os policiais relatam que o próprio acusado admitiu possuir as drogas, que foram encontradas dentro do fogão da residência. Ademais, incontestemente a sua apreensão. Na atuação do ofício como agentes da lei deve-se presumir, ao menos até prova em contrário (que não existe no caso dos autos,) que as testemunhas agiram dentro de seus direitos e deveres. Em verdade, os relatos dos guardas responsáveis pelo flagrante tornam certa a participação do acusado no crime a ele imputado. Vale ressaltar que a denúncia anônima descrevia especialmente a participação de um senhor, não um rapaz, e note-se, o acusado possui 52 anos de idade. Não bastasse, o contexto flagrancial permite a certeza visual do crime, em razão da direta constatação da ação, valendo, lembrar, que o flagrante delito conduz à irrefutabilidade das provas sobre a autoria, permitindo a adequada incidência da justiça repressiva sobre o transgressor. Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral em análise. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas privilegiado circunstanciado - Artigo 33, §4º, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais - Validade - Precedentes - Policiais que não tinham motivo algum para falsamente incriminar um desconhecido inocente - Insustentável alegação de ausência de provas ou a desclassificação para uso - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - Necessidade de afastamento da causa de aumento relativa à proximidade de estabelecimento educacional - Tal circunstância não foi descrita na exordial - Ausência de correlação entre acusação e sentença - Ademais, não restou demonstrado nos autos a proximidade com estabelecimento de ensino -- Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - Diante do quantum de pena, era mesma inviável a substituição - Gratuidade da Justiça - Necessidade - Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500200-46.2019.8.26.0622; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020). Repiso, ainda, que os guardas municipais, policiais militares e policiais civis, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, até porque inexistem impedimentos de ordem moral para afastá-los, como já decidiu pelo Superior Tribunal de Justiça: ""Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Agente flagrado tendo em depósito e guardando 33,67 gramas cocaína sob a forma de "crack" (03 pedras), 101,11 gramas de cocaína (82 porções) e 607,01 gramas de maconha (01 "tijolo" e 02 "tabletes") - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Agente reincidente - Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente. (TJSP; Apelação Criminal 1500212-53.2020.8.26.0613; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021). Importante dizer que a

configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, intentadas com o escopo de guardar ou ter em depósito para venda e entrega ao consumo alheio, o que restou fartamente demonstrado no caso. A esse respeito: "Tráfico de entorpecentes - Agente flagrando guardando e tendo em depósito 9,5 gramas de cocaína em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. (...) Tráfico de entorpecentes - Agente que guarda e tem em depósito substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida - Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constarem dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "guardar" e de "ter em depósito". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos. Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500208-33.2020.8.26.0575; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/01/2021; Data de Registro: 12/01/2021) (grifo meu). No tocante à agravante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, está bem demonstrada pelo laudo pericial juntado aos autos fls. 113/117. Salienta-se que a majorante é aplicada independentemente do verbo núcleo do tipo praticado pelo acusado, eis que o que a lei pretende é punir com maior severidade a conduta daquele que aproxima a droga de locais com maior aglomeração de pessoas, ou que as reúnem para fins de lazer ou esporte. Somando-se tal contexto às demais provas reunidas, impõe-se o édito condenatório calcado nas sinceras provas coligidas que demonstram seguramente sua atuação na prática do tráfico de drogas. Passo, então, à dosimetria das penas. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a expressiva quantidade de drogas, fixo a pena base acima de seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. Reconheço a atenuante referente à confissão espontânea, reconduzindo as penas ao mínimo legal. Na terceira fase, considerando-se que o réu é primário, que ostenta bons antecedentes e que não há provas ou indícios de que ele integre associação criminosa, aplico o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, assim reduzo a pena em 2/3, atingindo o montante de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa. Por outro lado, por força da majorante prevista no artigo 40, inciso III, aumento a pena de 1/6, chegando à pena final de 1 ano 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 193 dias-multa. Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem ser a acusado portadora de situação econômica favorável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para condenar CARLOS AUGUSTO PELIZER, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 193 dias-multa no valor unitário mínimo legal previsto no art. 43 da Lei 11.343/06, por incursão no artigo 33, caput, § 4º da Lei n. 11.343/06. Em obediência ao quanto determinado no HC nº 596.603-SP, do C. STJ, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, ambas a serem vertidas em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da execução. Eventual detração da pena deverá ser valorada no juízo da execução penal. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Isento de custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Publicada em audiência, saem os presente intimados. Cumpra-se. Pelo Ministério Público foi dito que não desejava recorrer.

Pelo réu e pelo advogado do réu foi dito que não desejavam recorrer. Pela MM. Juíza foi deliberado: Aguarde-se o prazo recursal obrigatório do Ministério Público. Saem os presente cientes e intimados. Resta consignado que foi permitida às partes a leitura deste termo que, após a manifestação de suas concordâncias quanto ao seu teor, foi assinado pela MM. Juíza. Lido e achado conforme. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Eu, (Tânia Barbeta Bovo, matrícula M367511), digitei.